

公诉词

审判长、审判员：

广东省茂名市人民检察院指派检察员出庭，就被告人严某聪以危险方法危害公共安全一案，依法支持公诉。现发表公诉意见如下：

一、关于定性

被告人严某聪明知吸食毒品后会产生幻觉、神志不清等严重后果，仍于案发当日分三次吸食毒品后驾驶机动车上路，在道路上以高达99公里/小时的时速行驶，先后连续冲撞多名被害人，致四人死亡、多车毁损。其行为侵害的是不特定多数人的生命健康和重大公私财产安全，已超出交通肇事罪的范畴，依法应当以以危险方法危害公共安全罪追究刑事责任。

二、关于主观故意

被告人曾多次吸毒，明知吸毒后会出现怕死、被人追杀、家人跳楼等幻觉，仍放任自己在神志不清状态下驾驶车辆，并供述“想开快车逃跑”，其对可能造成不特定人员伤亡的危害结果持放任态度，主观上具有危害公共安全的间接故意。其吸毒后自陷于危险状态的行为，不构成对其责任的阻却。

三、关于危害后果

本案造成四人死亡、多车毁损的极其严重后果，其中冯某车辆损失价值人民币180570元，社会危害性极大，依法应予严惩。

四、关于量刑情节

被告人到案后如实供述主要犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。但鉴于其犯罪后果极其严重、社会危害性极大，公诉人认为本案不宜适用缓刑。关于赔偿谅解情况，请法庭结合在案证据依法审查认定。

综上，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，请法庭依法对被告人严某聪定罪量刑，以彰显法律威严，维护社会公共安全。

公诉人：阚泽民